

Il prelievo per le occupazioni di suolo pubblico non può essere oggetto di trattativa privata - Sentenza di Corte di Cassazione Civile Ord. Sez. 1 Num. 17184 Anno 2025

Nella sentenza n. 17184 della sez. 1 della Corte di Cassazione, si ribadisce un principio fondamentale che caratterizza le entrate di natura fiscale, la cui disponibilità non può essere oggetto di trattativa privata tra l'ente beneficiario e il soggetto passivo. Nella sentenza si legge: *"La giurisprudenza di questa Corte (Cass., n.3710/2019, 18769/2017 e n. 9240/2022), ha affermato, infatti, che il diritto al canone trova la sua fonte nel provvedimento concessorio, ma non può essere considerato oggetto di trattativa privata: l'obbligazione di corrispondere il canone nasce (non con l'accertamento, ma) con l'occupazione del demanio pubblico, con o senza titolo; ed il diritto al canone e la sua determinazione non possono essere oggetto di rinuncia. Invero, una pur deplorabile inerzia del Comune nell'esazione del canone non rileva se non protratta oltre i termini di prescrizione del credito. Il diritto al cosap non può essere considerato oggetto di trattativa privata (Cass., n. 18171/2022, n. 29455/2018; n. 18679/2017) e comunque non è ipotizzabile una rinuncia al credito per facta concludentia, essendo in tal caso richiesta per la pubblica amministrazione la forma scritta (Cass., n. 11673/2017)."* Il pensiero va alle richieste di esenzione dal CUP invocate da alcune aziende che erogano i servizi pubblici forti di convenzioni sottoscritte con i singoli enti o con le ATO territoriali di riferimento. Ipotesi di esenzioni non previste dalla Legge né dai regolamenti Comunali.

[wpdm_package id='1560']

 Allegati

 **Allegato**

